



PUTUSAN
Nomor 3625 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISARIS JENDERAL POLISI (PURN) DRS. OEGROSENO, S.H., bertempat tinggal di Gedung Menara Olah Raga, Lantai 11, Jalan Pintu Air Satu Senayan, RT 1, RW 3, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cendy D. Handayani Wenas, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Herfian, Cendy & Partners, beralamat di Kaveling DPRD DKI, Blok E 1, Nomor 1A, Cibubur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PETER LAYARDI LAY, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, beralamat di Gedung Direksi Gelora Senayan, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius L. Umbumoto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan P. Tubagus Angke, Komplek Ruko Taman Dutamas, Blok C IA, Nomor 5, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah diajukan perubahan gugatan dalam persidangan, memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai Ketua Umum PB-PTMSI masa bakti tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
3. Menyatakan seluruh perbuatan Tergugat yang mengadakan Munaslub, mengangkat dirinya sebagai ketua umum terpilih, membentuk kepengurusan sendiri, mengeluarkan surat keputusan tentang susunan pengurus dan mengeluarkan peraturan organisasi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan KONI Pusat selaku Induk Organisasi yang berwenang dan sah menurut Undang Undang Keolahragaan Nasional adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Munaslub yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2013 dan terpilih sebagai Ketua Umum PTMSI tidak sah menurut hukum karena tidak pernah memperoleh surat keputusan pengukuhan dari KONI Pusat;
5. Menyatakan semua keputusan hukum yang dimiliki oleh Tergugat yang bersumber dari Munaslub tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 105 Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia periode masa bakti 2018-2022, berikut lampirannya kepada Penggugat adalah sah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan prematur;
3. Eksepsi *error in persona* (Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*);
4. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh permohonan provisi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Kepengurusan Tergugat Rekonvensi/Peter Layardi Lay pada Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) yang didasarkan kepada Munaslub tanggal 11-12 Mei 2019 di Jakarta untuk masa bakti 2018-2022 dalam keadaan status *quo*;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Peter Layardi Lay untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Indonesia (PB PTMSI) dalam perkara *in casu* sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Peter Layardi Lay membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Drs. Oegroseno;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Drs. Oegroseno adalah Ketua Umum yang sah dari Pengurus Pusat Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2022;
4. Menyatakan Musyawarah Nasional Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (Munas PTMSI) di Hotel Novotel Yogyakarta tanggal 7 Juli 2018 *juncto* Munaslub tanggal 31 Oktober 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Akta Perkumpulan Persatuan Tennis Meja Indonesia Nomor 89 tanggal 14-12-2016 yang dibuat di hadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0081347.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Indonesia (Munaslub PB-PTMSI) tanggal 11-12 Mei 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
9. Menyatakan putusan provisi yang telah dijatuhkannya tetap dipertahankan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan/bantahan atas perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 692/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 30 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai Ketua Umum PB-PTMSI masa bakti Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
3. Menyatakan seluruh perbuatan Tergugat yang mengadakan Munaslub, mengangkat dirinya sebagai ketua umum terpilih, membentuk kepengurusan sendiri, mengeluarkan surat keputusan tentang susunan pengurus dan mengeluarkan peraturan organisasi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan KONI Pusat selaku Induk Organisasi yang berwenang dan sah menurut Undang Undang Keolahragaan Nasional sejak Munaslub bersama tanggal 27 sampai 28 Maret 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat keputusan KONI Pusat Nomor 105 Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia periode masa bakti 2018-2022, berikut lampirannya kepada Penggugat adalah sah;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 876/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 7 Februari 2023;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 692/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 876/Pdt/2022/PT DKI, tertanggal 7 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 692/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tertanggal 30 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang absolute memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, atau;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh permohonan provisi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan kepengurusan Tergugat Rekonvensi/Peter Layardi Lay pada Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) yang didasarkan kepada Munaslub tanggal 11-12 Mei 2019 di Jakarta untuk masa bakti 2018-2022 dalam keadaan *status quo*;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Peter Layardi Lay untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Indonesia (PB PTMSI) dalam perkara *in casu* sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Peter Layardi Lay membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan provisi ini sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Drs. Oegroseno;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Drs. Oegroseno adalah Ketua Umum yang sah dari Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2022;
4. Menyatakan Musyawarah Nasional Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (Munas PTMSI) di Hotel Novotel Yogyakarta tanggal 7 Juli 2018

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Munaslub tanggal 31 Oktober 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Akta Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Indonesia Nomor 89 tanggal 14-12-2016 yang dibuat di hadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0081347.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Indonesia (Munaslub PB-PTMSI) tanggal 11-12 Mei 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
9. Menyatakan putusan provisi yang telah dijatuhkannya tetap dipertahankan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan/bantahan atas perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Maret 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Konvensi adalah sah menurut hukum sebagai Ketua Umum PB-PTMSI masa bakti tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dan perbuatan Tergugat Konvensi yang mengadakan Munaslub, mengangkat dirinya sebagai ketua umum terpilih, membentuk kepengurusan sendiri, mengeluarkan surat keputusan tentang susunan pengurus dan mengeluarkan peraturan organisasi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan KONI Pusat selaku Induk Organisasi yang berwenang dan sah menurut Undang Undang Keolahragaan Nasional sejak Munaslub bersama tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMISARIS JENDERAL POLISI (PUK) DRS. OEGROSENO, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISARIS JENDERAL POLISI (PURN) DRS. OEGROSENO, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2023